

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

27 ноября 2015 года

г. Москва

Хорошевский районный суд г. Москвы в составе
председательствующего судьи Аганиной В.В.,
при секретаре Сорокопудовой К.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № [REDACTED] по иску
[REDACTED] к ООО «Арт Гарант» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

[REDACTED] обратился в суд с иском к ООО «Арт Гарант» о взыскании стоимости работ по договору подряда, заключенному с ответчиком 02.02.2015 г., в сумме 400 000 руб., неустойки в сумме 300 000 руб., убытков за материалы в размере 300 000 руб., денежной компенсации морального вреда в сумме 100 000 руб. и штрафа в размере 50 % от присужденной судом суммы. Свои требования мотивировал тем, что к сроку окончания договора - 01.04.2015 г., ответчик выполнил с существенными недостатками отделочные работы в доме, расположенном по адресу: Московская область, Волоколамский район, СНТ Орбита, при этом материалы были приобретены и оплачены истцом, претензию во внесудебном порядке не удовлетворил.

Истец [REDACTED] и его представитель Антонов И.В. в судебное заседание явились, поддержали требования в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «Арт Гарант» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, возражений по иску не представил.

Суд, выслушав объяснения истца и его представителя, изучив материалы настоящего гражданского дела, находит иск подлежащим частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Установлено, что [REDACTED] является собственником жилого строения, общей площадью 102 кв.м по адресу: Московская область, Волоколамский район, Чисменское с/пос., р-н д. Иванцево, СНТ Орбита, участок 106, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 03.06.2014 г.

02.02.2015 г. [REDACTED] заключил с ООО «Арт Гарант» договор на проведение отделочных работ № Арт-012/15 в указанном доме, согласно п.1.1. и 1.3. которого ответчик принял на себя обязательство до 01.04.2015 г. провести инженерно-монтажные работы согласно смете. Общая сумма оказываемых услуг составила согласно смете 400 000 руб., при этом истец обязался покупать и доставлять на объект заблаговременно материалы (п.2.5 Договора)(л.д.8-14).

Из объяснений истца следует, что к 01.04.2015 г. им были обнаружены следующие недостатки выполненных работ, о которых он сообщил ответчику в претензии от 24.06.2015 г. (л.д.15): окна на втором этаже, ванной, лестнице, в двух спальнях, туалете, бойлерной не открываются, отделка не закончена, розетки не доделаны и к ним не подведены провода в половине помещений, все 63 электроточки выполнены с технологическими нарушениями пожарной безопасности, электромонтажные работы выполнены не в полном объеме и с нарушениями пожарных правил, в результате отключения отопления произошла порча приделанной к стене евроработки в размере 5 пачек, водопровод горячей и холодной воды не пригоден к эксплуатации, не сделана и не подключена вентиляционная система, чердачный люк и гофра для вентиляции, отсутствует документация на водоснабжение, электропроводку, вентиляцию, теплоснабжение, канализацию.

[Подпись]

88
Указанные недостатки строительных работ подтверждаются Актом от 13.06.2015 г., подписанным должностными лицами инженерной службы Волоколамского ТО ОАО «Энергосбыт» (л.д. 39), актом осмотра № 028 от 26.11.2015 г. ГУП СМУ № 46, а также договором возмездного оказания услуг по оценке оплаченных и неисполненных работ, а также их переделки с приложениями, составленным 28.10.2015 г. ООО «Континент». Согласно смете (приложение № 3 к договору от 28.10.2015 г.) стоимость работ по исправлению недостатков отделки дома составляет 632 400 руб.

Ответчик возражений относительно заявленных требований истца не предоставил.

В соответствии с п.1 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей исполнитель несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

В силу со ст. 28 выше указанного закона «если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя».

В соответствии со ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

В силу ст. 31 выше названного Закона требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими

15
О
ке
а
».
то

лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона.

Оценив представленные стороной истца доказательства, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу [REDACTED] стоимость ремонтных работ, произведенных ответчиком некачественно и не в полном объеме в размере 400 000 руб., неустойку, в размере 300 000 руб.

Суд не находит оснований для взыскания с ответчика денежных средств в размере 300 000 рублей, затраченных истцом на приобретение материалов, поскольку данные материалы были использованы именно для отделки дома истца, доказательств растраты материалов либо использования их не по назначению суду не предоставлено.

В силу ст. 151 ГК РФ и ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» с ООО «Арт Гарант» в пользу [REDACTED] подлежит взысканию денежная компенсация морального вреда ввиду нарушения ответчиком прав потребителя. Между тем, принимая во внимание степень вины нарушителя, суд полагает возможным определить денежную компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб.

Так же в пользу истца на основании п.6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителя» подлежит взысканию штраф в размере 50 % от присужденной судом суммы (400 000 руб. + 300 000 руб. = 5 000 руб. / 2 = 352 500 руб.

Поскольку истец освобожден от уплаты государственной пошлины с ответчика в бюджет города Москвы на основании ст. 103 ГПК РФ, надлежит взыскать государственную пошлину в размере 6 500 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск [REDACTED] к ООО «Арт Гарант» о защите прав потребителей, удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Арт Гарант» в пользу [REDACTED] денежные средства в размере 400 000 руб.00 коп., неустойку в размере 300 000 рублей, моральный вред в размере 5 000 рублей, штраф в размере 352 500 руб., всего 1 057 500 рублей, в остальной части требований отказать.

Взыскать с ООО «Арт Гарант» в бюджет города Москвы государственную пошлину в размере 6 500 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд через Хорошевский районный суд г. Москвы в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья

В.В. Аганина

"КОПИЯ ВЕРНА"

подпись судьи

Наименование должности
условно-почтового работника аппарата
федерального суда общей юрисдикции

10

08

(Инициалы, фамилия)

Решение, определение,
вступило в законную силу

24.02.16

Судья

Секретарь